

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 845/2543	พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด	
	ภูเขียว	
		โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง สำอางค์ มลิวัลย์	โจทก์
	นาย เกียรติสมพงษ์ สุรพงษ์ กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 358

ป.วิ.อ. มาตรา 208, มาตรา 222

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,84,91,358,363,365 และคดีต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อมี ปัญหาข้อกฎหมายที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสี่ว่า การที่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันรื้อ ถอนเสารั้วและลวดหนามเป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์หรือไม่ การวินิจฉัยปัญหา ข้อกฎหมายดังกล่าวจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัย มาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 222 ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยทั้งสี่ไม่เป็นความผิดฐานทำให้ เสียทรัพย์เพราะมิได้ทำให้รั้วลวดหนามเสื่อมค่าหรือไร้ประโยชน์จากการใช้สอย สำหรับโจทก์ร่วม แต่ศาลชั้นต้นยังมิได้ฟังข้อเท็จจริงว่าเสารั้วและลวดหนามเป็น ทรัพย์ของโจทก์ร่วม การที่ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลชั้น ต้นว่า เสารั้วและลวดหนามเป็นทรัพย์ของโจทก์ร่วมจึงเป็นการมิชอบ ศาลฎีกาจึง

ต้องฟังข้อเท็จจริงใหม่ให้ถูกต้องก่อนว่าโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของเสาเข็มและลวดหนาม
นั้นหรือไม่

จำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อถอนเสาเข็มและลวดหนามของโจทก์ร่วมที่ถนนเขต
ที่ดินก็เพื่อก่อสร้างรั้วกำแพงอิฐบล็อก ซึ่งมั่นคงถาวรและใช้ประโยชน์ได้มากกว่า
แทนรั้วลวดหนามที่ปลูกสร้างมานานและมีสภาพเก่า เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์
ร่วมกันของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และโจทก์ร่วม โดยโจทก์ร่วมได้ประโยชน์จากการใช้รั้ว
ใหม่มากกว่ารั้วลวดหนามเดิม การรื้อถอนเสาเข็มและลวดหนามจำเลยที่ 3 และที่ 4
ก็ได้ทำอย่างระมัดระวัง และไม่ทำให้เสาเข็มและลวดหนามได้รับความเสียหาย ทั้งเมื่อ
รื้อถอนแล้วก็นำเสาเข็มและลวดหนามซึ่งยังมีสภาพที่โจทก์ร่วมสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้อีกไปกองไว้ให้โจทก์ร่วม การกระทำของจำเลยทั้งสองมิได้ทำให้เสาเข็มและ
ลวดหนามของโจทก์ร่วมเสียหาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ จึงไม่เป็น
ความผิดฐานทำให้เสียหาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 84,
91, 358, 363, 365

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นางสาวอังค์ มลิวัลย์ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์
ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ประกอบด้วยมาตรา 83 และ 84 ลงโทษปรับคนละ 1,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาข้อกฎหมายที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสี่ว่าการที่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันรื้อถอนเสารั้วและลวดหนามเป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์หรือไม่ คดีนี้ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 222 ว่า โจทก์ร่วมเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 7 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ และอยู่ติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 435 ตำบลเดียวกันของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามวันเวลาเกิดเหตุจำเลยที่ 1 และที่ 2 ว่าจ้างจำเลยที่ 3 และที่ 4 รื้อถอนเสารั้วและลวดหนามที่กั้นแนวเขตที่ดินของจำเลยที่ 1 และที่ 2 กับที่ดินของโจทก์ร่วมเพื่อก่อสร้างรั้วกำแพงอิฐบล็อกจากันแนวเขตที่ดินแทน แล้วนำเสารั้วและลวดหนามไปกองไว้ในสภาพที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก อย่างไรก็ตาม ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยทั้งสี่ไม่มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ เพราะมิได้ทำให้รั้วลวดหนามเสื่อมค่าหรือไร้ประโยชน์จากการใช้สอยสำหรับโจทก์ร่วม แต่ศาลชั้นต้นยังมิได้ฟังข้อเท็จจริงว่าเสารั้วและลวดหนามเป็นทรัพย์ของโจทก์ร่วม การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า เสารั้วและลวดหนามเป็นทรัพย์ของโจทก์ร่วมจึงเป็นการมิชอบ กรณีจึงต้องฟังข้อเท็จ

จริงไหมให้ถูกต้องก่อนว่า โจทก์ร่วมเป็นเจ้าของเสาเข็มและลวดหนามนั้นหรือไม่
ปัญหานี้โจทก์ร่วมอ้างว่า โจทก์ร่วมเป็นเจ้าของเสาเข็มและลวดหนามที่ปลูกสร้างขึ้น
เพื่อกั้นแนวเขตระหว่างที่ดินของโจทก์ร่วมกับที่ดินของจำเลยที่ 1 และที่ 2 จำเลย
ทั้งสี่มิได้นำสืบต่อสู้เป็นอย่างอื่น ทั้งในฎีกาจำเลยทั้งสี่ก็โต้แย้งเพียงว่า จำเลยทั้งสี่
ร่วมกันรื้อถอนเสาเข็มและลวดหนามของโจทก์ร่วมโดยสุจริตไม่เป็นความผิด ข้อเท็จ
จริงจึงต้องฟังว่าเสาเข็มและลวดหนามที่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันรื้อถอนเป็นของโจทก์ร่วม

สำหรับปัญหาว่า การที่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันรื้อถอนเสาเข็มและลวดหนามของโจทก์
ร่วมเป็นความผิดฐานทำให้เสียหายหรือไม่นั้น เห็นว่า จำเลยทั้งสี่ร่วมกันรื้อถอนเสา
เข็มและลวดหนามของโจทก์ร่วมที่กั้นแนวเขตที่ดินก็เพื่อก่อสร้างรั้วกำแพงอิฐบล็อก
ซึ่งมั่นคงถาวรและใช้ประโยชน์ได้มากกว่าแทนรั้วลวดหนามที่ปลูกสร้างมานานและมี
สภาพเก่า เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ร่วมกันของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และโจทก์ร่วม
โดยโจทก์ร่วมได้ประโยชน์จากการใช้รั้วใหม่มากกว่ารั้วลวดหนามเดิม การรื้อถอน
เสาเข็มและลวดหนามจำเลยที่ 3 และที่ 4 ก็ได้ทำอย่างระมัดระวัง และไม่ปรากฏว่า
ทำให้เสาเข็มและลวดหนามได้รับความเสียหายทั้งเมื่อรื้อถอนแล้วได้นำเสาเข็มและลวด
หนามซึ่งยังมีสภาพที่โจทก์ร่วมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกไปกองไว้ให้โจทก์
ร่วม การกระทำของจำเลยทั้งสี่มิได้ทำให้เสาเข็มและลวดหนามของโจทก์ร่วมเสียหาย
ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์จึงไม่เป็นความผิดฐานทำให้เสียหาย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับความผิดฐานทำให้เสียหายด้วย
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(มงคล คุปต์กาญจนากุล-ธีรศักดิ์ เตียววัฒนานนท์-สุวัฒน์ วรรณะหทัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ